



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa a la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de Olivares de Duero (Valladolid). Expte.: AT-51721; ATSB-176.

1. Hechos

1.1. Con fecha 5/11/2025 se registró por la entidad i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con domicilio en la calle Vázquez de Menchaca, 19, 47008 Valladolid y con NIF A95075578, solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación de distribución eléctrica, denominada «Nueva Subestación de Maniobra y Reparto Telemandado «SMR Martinete» y conexión a red», en el término municipal de Olivares de Duero (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 12 y 24 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente AT-51721 ATSB-176.

1.2. Con fechas 11/12/2025 y 18/12/2025, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y su reconocimiento de utilidad pública en concreto del proyecto Nueva Subestación de Maniobra y Reparto Telemandado «SMR Martinete» y conexión a red en el término municipal de Olivares de Duero (Valladolid). Expte.: AT-51721; ATSB-176», conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 30 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.3. Con fecha 25/11/2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se remite al Ayuntamiento de Olivares De Duero la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación, para su exposición en el tablón de anuncios de ese ayuntamiento, por un plazo de 30 días.

1.4. Con fecha 18/12/2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se publica en el periódico «El Norte De Castilla» la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación.

1.5. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Olivares de Duero, Diputación provincial de Valladolid y Regantes del Rianza, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.6. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.6.1. Con fecha 23/12/2025 contesta el Ayuntamiento de Olivares de Duero, emitiendo un informe técnico, diciendo:

- No se observan inconvenientes para continuar con los procedimientos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción regulados en el D 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- La parcela 47104A001000170000KE en la que se ubican todas las actuaciones definidas en el documento técnico «Proyecto técnico administrativo «SMR Martinete» para evacuación de la instalación solar fotovoltaica «Villafuerte I» en Olivares de Duero (Valladolid) con conexión a red de distribución de I-De de 45 Kv y línea subterránea de alta tensión (separata Ayuntamiento de Olivares)» no es un bien demanial del Ayuntamiento de Olivares de Duero. La actuación no afecta a bienes, instalaciones, obras o servicios dependientes de este Ayuntamiento.
- Las actuaciones proyectadas son compatibles con las condiciones de edificación de los usos permitidos o sujetos a autorización en el suelo rústico en las NUM de Olivares de Duero.
- Estas observaciones se realizan sin perjuicio de lo ya indicado en el informe emitido por el Servicio de Urbanismo el 30/07/2025 que concluyó lo siguiente en relación con el procedimiento de licencia/autorización de uso excepcional para la Subestación Martinete, cambio de apoyo y línea subterránea de AT y en referencia al proyecto presentado con n.º de registros REGAGE25e00055628323 y REGAGE25e00055840160:
 - En cuanto al a corrección formal del documento presentado se detectan las incidencias reflejadas en el apartado 3.1 de este informe. (Para la obtención de la licencia urbanística se debe presentar un proyecto con el contenido del Anexo 1 del CTE para el edificio incluido en el recinto de la subestación y la justificación del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.)

- Las actuaciones proyectadas se localizan en terrenos clasificados como suelo rústico en las categorías de suelo rústico con protección de infraestructuras y suelo rústico común. La instalación se encuadra según el artículo 57 del RUCyL, como uso excepcional de infraestructuras de transporte de energía (57.c). Tal y como se refleja en el apartado 5.4.1 de este informe, se considera que dicho uso está sujeto a autorización en las categorías de suelo rústico afectadas, salvo que cuente con Declaración de impacto ambiental favorable o informe de impacto ambiental que establezca que la instalación no que determine que no tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en cuyo caso es un uso permitido.

Dicho informe se remite al solicitante, contestado que se presta conformidad al condicionado emitido por el Ayuntamiento de Olivares de Duero

1.7. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: la Diputación provincial de Valladolid y Regantes del Rianza.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.8. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se concedió trámite de audiencia a los particulares afectados con los que el solicitante no dispone de acuerdo previo.

1.9. Durante el plazo de 30 días hábiles de la información pública no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

1.10. Durante el plazo de 15 días hábiles del trámite de audiencia se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación, que han sido remitidas al solicitante para su consideración.

1.10.1. En fecha 26/01/2026, D. E.M.G., presenta una alegación como propietario de la parcela 17 del polígono 1 del término municipal de Olivares de Duero (Valladolid).

«Formulando su oposición a la concesión de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción de la instalación de distribución de energía eléctrica.

Como es evidente, la instalación de la subestación y la línea de evacuación en esta parcela de mi propiedad me ocasionan un grave perjuicio como propietario de la finca por cuanto no voy a poder racionalizar el cultivo que he iniciado con la plantación de viñedo, al no poderlo ampliar, viéndome totalmente limitado por estas instalaciones.»

Y no solo estamos ante la imposibilidad de racionalizar el cultivo que se ha iniciado en una parte de la finca, sino que me supone una importante pérdida de valor a toda la parcela.»

En fecha 2/02/2026, se remite la alegación al promotor para su contestación. Contestando lo siguiente:

«Respecto a la ubicación de la Nueva Subestación de Maniobra y Reparto Telemandado «SMR Martinete» dentro de la parcela, desde los diseños preliminares se ha estado en contacto con el propietario de la parcela modificándose la ubicación original prevista de la SMR tratando de generar la menor afección posible al propietario. La ubicación seleccionada está en la zona sur de la parcela, fuera de la zona de viñedo de 1,5 ha existente, al borde de la carretera VP-3001 respetando la normativa de esta, en una zona en la que ya existen DOS líneas de la red de distribución de I-DE y no se aumenta el número de apoyos existentes en estas líneas. Teniendo en cuenta las afecciones ya existentes en la parcela, la Nueva Subestación de Maniobra y Reparto Telemandado «SMR Martinete» se ha diseñado lo más próxima posible a las mismas para reducir al máximo la afección. Quedando disponible el resto de la parcela para las posibles futuras plantaciones.»

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que según lo indicado en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se deben analizar los condicionantes exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación, no siendo tenidos en cuenta en este procedimiento el resto de condicionados.

Considerando que el solicitante i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que:

1. Sobre la alegación presentada por D. E.M.G. Como propietario de la Parcela 17 del Polígono 1 de Termino Municipal olivares de Duero (Valladolid). Se comunica que teniendo en cuenta que el punto de acceso y conexión está situado en la parcela del alegante, la SMR se ha diseñado con el criterio de causar la mínima afección al uso del terreno.

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que deben regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción del proyecto, y reconocimiento de utilidad pública, en concreto.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de la autorización administrativa previa autorización administrativa de construcción, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.», autorización administrativa previa para la instalación de distribución de energía eléctrica, denominada «SMR Martinete» con número de expediente AT-51721 ATSB-176, en el término municipal de Olivares de Duero, en la provincia de Valladolid, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de una instalación de distribución de energía eléctrica para la recoger la energía generada en una instalación de generación de energía eléctrica por un módulo fotovoltaico.

Las características principales de esta instalación recogidas en el proyecto presentado de fecha 5/11/2025, son las siguientes:

- SMR (Nueva subestación de maniobra y de Reparto Telemandado.).
- Línea Aerea/Subterránea AT.
- Término municipal afectado por la instalación: Olivares de Duero.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 45 kV.

3.2. Otorgar a i-DE Redes Electricas Inteligentes, SAU. autorización administrativa de construcción para la instalación de distribución de energía eléctrica, denominada «SMR Martinete», con las características definidas en el proyecto denominado «Nueva subestación de maniobra y reparto telemandado para evacuación de la instalación solar fotovoltaica "Villafuerte I" en Olivares de Duero (Valladolid) con conexión a red de distribucion de i-DE de 45 kV y línea área/subterránea de AT», redactado por D. Roberto Antolin del Valle y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid con número 2886/23E de fecha 3/12/2024 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

El objeto del proyecto es la construcción de una instalación de distribución de energía eléctrica para la recoger la energía generada en una instalación de generación de energía eléctrica por un módulo fotovoltaico, en el término municipal de Olivares de Duero (Valladolid).

Las características técnicas son las siguientes:

- Tramo-1. Origen empalme a instalar en nuevo apoyo de línea-66-Arroyadastuduro 45 kV, final a la celda de línea prevista en la SMR.
 - Conductor HEPRZ1(AS) 26/45 kV 3(1x630) mm² K AL + H155
 - Longitud aproximada 87 m.
- Tramo-2. Origen de la celta de línea de SMR, final empalme a instalar en nuevo apoyo en la línea-66-Arroyadas-Tuduro 45 kV.
 - Conductor HEPRZ1(AS) 20/45kV 3 x (1x630) mm² AL K + H155.
 - Longitud aproximada 87 m.
- Sustitución del apoyo 192 por nuevo apoyo con doble derivación.
- Subestación de maniobra y reparto Telemandado (SMR)
 - Prefabricado de hormigón, con dos salas con una superficie 76,228 m².
 - Celdas: CBGS-2-SF6
 - * 2 celdas de línea para entrada y salida
 - * 1 celda de línea para entrada de la línea de evacuación.
 - * 1 celda de transformación de servicios auxiliares.
 - * 1 celda de medida de tensión de barras.
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 45 kV

Parcelas afectadas por la ubicación de la SMR.

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Olivares de Duero	1	17	47104A001000170000KE

Municipios afectados por la línea de evacuación: Olivares de Duero.

3.3. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación de distribución de energía eléctrica, que se autoriza con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados presentados por el promotor e indicados en la tabla siguiente publicado en el 11/12/2025 en el B.O.C. y L., a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Esta declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el informe/condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

En el momento de la presente declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149 y 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los acuerdos mutuos de adquisición de los bienes y derechos con los titulares de estos adquieren la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

<i>F</i>	<i>Término municipal</i>	<i>Pol</i>	<i>Parc.</i>	<i>Uso</i>	<i>Referencia Catastral</i>	<i>Titular del bien</i>	<i>PD</i>	<i>SSP</i>	<i>SA</i>	<i>OT</i>
1	Olivares de Duero	1	17	Rustico	47104A001000170000KE	Eduardo Martin Garcia	733,12	33,53	360,12	384,09

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificación.

PD: Expropiación con ocupación permanente.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se ocupa permanentemente y no va a poder ser utilizada por el propietario.

Es la superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación y subestaciones, superficie ocupada por aerogeneradores y sus plataformas permanentes, superficie ocupada por los paneles solares, superficie ocupada por las arquetas registrables en su parte exterior, superficie para caminos de acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la línea o de las palas de los aerogeneradores sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada.

En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que afecta a la finca. Cuando existan arquetas totalmente subterráneas, se considerará además su superficie de ocupación en proyección vertical, en caso de exceder a la indicada anteriormente.

En los parques eólicos se evalúa toda la superficie sobre la que vuelan las palas del aerogenerador, orientado en todas las direcciones.

Por esta superficie pasa la línea y/o las palas del aerogenerador permanentemente y el titular de la instalación tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilar, conservar y reparar la instalación.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de esta.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, en la que, debido a las líneas eléctricas, no se pueden plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales. Tampoco se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los tramos por los que discurren líneas subterráneas.

En los parques eólicos, sobre esta superficie no se pueden plantar árboles, realizar construcciones o torres que impidan el libre vuelo de las palas de los aerogeneradores o que modifiquen de forma ostensible la dirección o la velocidad del viento que incide sobre las palas de los aerogeneradores.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

Para aerogeneradores, se calcula evaluando la proyección sobre el terreno de las palas para cualquier dirección del viento.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considera la superficie, en metros cuadrados, necesaria para construir las líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o el parque eólico, que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso.

Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, por los caminos realizados con ocupación permanente o por la superficie sobrevolada por las palas.

Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaba antes de iniciar los trabajos.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de distribución de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el petitionerario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4 Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en el apartado 3.2 de esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

Asimismo, habrá que justificar que esa modificación no afecta a la instalación de modo que pueda ser considerada la misma a los efectos de acceso y conexión, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siendo válidos los permisos de acceso y conexión concedidos, citados en el apartado 3 de esta resolución.

A los efectos de la aplicación del artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación, se consideran como elementos de la instalación con el fin de definir su ubicación: el vallado del cerramiento de la instalación fotovoltaica definido por las coordenadas de sus vértices, las coordenadas de posición de los aerogeneradores y las coordenadas de posición de las siguientes instalaciones de alta tensión, estas últimas cuando están situadas fuera del recinto vallado: centros de transformación, centros de reparto/seccionamiento/medida y subestaciones eléctricas, indicadas en la documentación técnica aportada.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, las modificaciones por reducción de los parámetros de: potencia instalada, capacidad de acceso concedida, afección a términos municipales, perímetro vallado y, número, altura y diámetro de rotor de los aerogeneradores, no suponen por sí solas, una modificación sustancial.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.4 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación se considera, en todo caso, que la modificación de las características indicadas en el apartado 3.2 de esta resolución, teniendo en cuenta los márgenes indicados en el artículo 3.3 del citado Decreto, implica la obligación de obtener una nueva autorización administrativa de construcción del proyecto modificado.

4.5. El plazo máximo para la emisión de la autorización de explotación será coincidente con el plazo estipulado en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y sus modificaciones.

En ningún caso podrá superar el plazo de cinco años computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión que, para este expediente, resulta de aplicar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, citado.

No obstante, el promotor podrá solicitar la extensión excepcional del quinto hito administrativo para aquellas instalaciones que cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones que faculden esta posibilidad, Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía y Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, dentro de los plazos establecidos en esas disposiciones.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones de distribución se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

Para la obtención de la Autorización de Explotación se deberán actualizar, en su caso, los permisos de acceso y conexión concedidos, con los datos existentes en el proyecto indicado en el apartado 3.2 de esta resolución.

4.7. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 4 de mayo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,

(P.D. Resolución 9/03/2023

B.O.C. y L. de 17/03/2023)

Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS